Hỏi dần để biết mỗi cái sai thuộc nguyên nhân nào

Ba nguyên nhân: thiếu năng lực, lỡ tay thật, lỡ tay có chủ đích. Mười một vấn đề của quỹ bảo trì, mỗi vấn đề có hệ quả pháp lý, ba vòng câu hỏi, cách đọc câu trả lời và mục tương ứng trong công văn. Kết quả hỏi dần dùng để chốt câu trả lời cho câu hỏi thứ ba và thứ năm của cuộc kiểm tra: mức độ vi phạm và khung xử lý. Dữ liệu: sao kê ba tài khoản 15/08/2024 – 31/05/2026 và tài liệu Ban quản trị gửi ngày 28/09/2026.

(1) Thiếu năng lực | (2) Lỡ tay thật | (3) Lỡ tay có chủ đích | Chưa loại trừ (3): chờ chứng từ

Tài liệu làm việc của nhóm cư dân, dùng cùng file Phân loại nguyên nhân. File Phân loại cho biết hiện mỗi cái sai nghiêng về nguyên nhân nào; file này dùng để hỏi, ghi nhận câu trả lời và cập nhật phân loại đó. Bản đăng nhóm cư dân là file Mười câu hỏi. Các nhận định là dấu hiệu cần làm rõ, không phải cáo buộc; không thay thế kiểm toán hay kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

HIỂU ĐÚNG VẤN ĐỀ — Tiền có mất không, sai ở đâu, thiệt ở đâu

Tiền không biến mất trên sao kê, nhưng quỹ bị điều hành trái quy định, sinh lời kém, và 1,69 tỷ còn phải có chứng từ mới khẳng định được là không mất.

ĐÃ KIỂM CHỨNG
198
giao dịch khớp từng đồng
Trên sao kê, tiền không biến mất
Hệ quả: Chưa có căn cứ hình sự

CHẮC CHẮN
3
vi phạm rõ trên sao kê
Làm trái quy định và thiếu minh bạch
Hệ quả: Phải khắc phục, thuộc diện phạt, căn cứ bãi nhiệm

HIỆU QUẢ THẤP
0,96 tỷ
lãi bỏ lỡ, mức cao nhất
Quỹ sinh lời kém hơn mức có thể
Hệ quả: Không phạt, phải giải trình

CẦN CHỨNG TỪ
1,69 tỷ
chờ chứng từ
1,69 tỷ có thể thành thất thoát thật
Hệ quả: Không có chứng từ thì bồi hoàn

Kết luận: chưa có bằng chứng tiền bị chiếm đoạt, nhưng chưa thể khẳng định không mất; kết luận cuối cùng phụ thuộc chứng từ của 1,69 tỷ.

Năm câu hỏi của cuộc kiểm tra: có sai phạm không, sai phạm tới đâu, mức độ, quy mô và khung xử lý

1. Có sai phạm không?	Có: 3 vi phạm đã rõ trên sao kê; 12 dấu hiệu chờ chứng minh.	**3**
2. Sai phạm tới đâu?	Làm trái Quy chế và Luật Nhà ở; chưa có bằng chứng chiếm đoạt.	**1,69 tỷ**
3. Mức độ vi phạm?	Diện xử phạt hành chính; 9/16 do thiếu năng lực, chưa dấu hiệu nào đủ căn cứ là có chủ đích.	**9/16**
4. Quy mô vi phạm?	2,69 tỷ đi sai tài khoản (khoảng 2,1% quỹ); 1,69 tỷ chờ chứng từ.	**2,69 tỷ**
5. Khung xử lý?	Khắc phục, phạt 50 – 60 triệu, căn cứ bãi nhiệm; không chứng minh được thì bồi hoàn.	**50 – 60**

1 Ba nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết

Nguyên nhân	Thường thấy khi	Dấu hiệu trong câu trả lời	Hướng xử lý và hệ quả
(1) Thiếu năng lực	Làm theo thói quen hoặc quy định cũ; không nắm Quy chế thu chi, Luật Nhà ở 2023; thiếu người có chuyên môn kế toán; hồ sơ lưu thiếu, lộn xộn.	Giải thích được lý do nhưng lý do dựa trên hiểu sai quy định. Có chứng từ gốc dù chưa đầy đủ. Tiền về đúng người nhận, không ai hưởng lợi. Chấp nhận sửa khi được chỉ ra.	Sửa quy trình, thuê kế toán hoặc kiểm toán, quyết toán lại. Vi phạm đã rõ vẫn thuộc diện phạt Ban quản trị (Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP); Hội nghị cân nhắc bãi nhiệm nếu không khắc phục.
(2) Lỡ tay thật	Sai một lần, sai kỹ thuật: nhầm tài khoản, tính trùng phí, ghi sai kỳ, gõ sai số.	Chứng từ gốc đúng, cái sai chỉ nằm ở khâu ghi chép. Tự phát hiện hoặc sửa ngay khi được hỏi. Không lặp lại.	Điều chỉnh sổ sách, hoàn phần chênh nếu có, rút kinh nghiệm bằng văn bản; thường không tới mức phạt hay bãi nhiệm.
(3) Lỡ tay có chủ đích	Cùng một kiểu sai lặp lại; tiền đi qua tài khoản trung gian; hợp đồng chia nhỏ hoặc trả trước toàn bộ; giá cao hơn thị trường.	Né tránh, trả lời chung chung, không đưa chứng từ sau khi được yêu cầu bằng văn bản. Chứng từ lập sau, ngày tháng không khớp. Lời giải thích đổi qua từng lần hỏi. Có bên liên quan hưởng lợi.	Bồi hoàn, bồi thường (Điều 10.1 Quy chế thu chi); kiểm toán đột xuất; Hội nghị nhà chung cư xem xét bãi nhiệm (khoản 2 Điều 26 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD); có chiếm đoạt thì chuyển cơ quan điều tra.

Ví dụ lỡ tay thật đã thấy: báo cáo 01-2025/BC-BQTSSR tính phí ngân hàng hai lần, lệch 247.500 đồng; chứng từ gốc đúng, cái sai chỉ ở khâu tổng hợp.

NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI

- **Chỉ chốt phân loại cuối khi Ban quản trị đã trả lời bằng văn bản và được yêu cầu cung cấp chứng từ.**
- Mặc định là (1) hoặc (2) cho tới khi có bằng chứng ngược lại.
- Chỉ xếp vào (3) khi có ít nhất hai trong ba dấu hiệu: cùng một kiểu sai lặp lại, có bên hưởng lợi, không đưa hoặc sửa chứng từ sau khi được yêu cầu.
- Dù nguyên nhân nào, khoản chi không đủ chứng từ vẫn phải làm rõ và hoàn lại quỹ, vi phạm đã rõ vẫn phải khắc phục và thuộc diện xử phạt; nguyên nhân chỉ quyết định cách xử lý trách nhiệm cá nhân.
- Kết luận vi phạm pháp luật thuộc về cơ quan có thẩm quyền; nhóm cư dân chỉ nêu dấu hiệu và yêu cầu giải trình.

2 Cách hỏi dần: ba vòng

Vòng 1

Hỏi để hiểu

Gửi bằng công văn và bản công khai

Câu hỏi mở, không quy lỗi: vì sao, căn cứ nào, ai đề xuất, ai duyệt.

Câu trả lời đầu tiên là mốc để đối chiếu về sau.

Vòng 2

Đòi chứng từ

Sau 15 ngày hoặc khi có trả lời

Đòi đúng tài liệu gốc: hợp đồng, báo giá, biên bản khảo sát, nghiệm thu, hóa đơn, ủy nhiệm chi, sao kê.

Phân biệt (1) có chứng từ nhưng sai quy trình với (3) không có chứng từ.

Không đưa chứng từ sau khi được yêu cầu bằng văn bản thì khoản đó phải bồi hoàn quỹ và thành vi phạm đã rõ (Điều 6.1.f, 10.1 Quy chế thu chi).

Vòng 3

Hỏi đối chiếu

Khi chứng từ không khớp

Đặt từng chỗ lệch cạnh lời giải thích ở vòng 1; hỏi ai chịu trách nhiệm, khắc phục thế nào.

Đề nghị kiểm toán đột xuất (Quy chế Điều 8.8.b) hoặc đưa ra Hội nghị nhà chung cư.

Không khắc phục thì kiến nghị xử phạt theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP và xem xét bãi nhiệm.

CÁCH GHI NHẬN

- **Hỏi bằng văn bản, lưu nguyên văn câu trả lời và ngày nhận.**
- Mỗi câu hỏi chỉ hỏi một việc, gắn với một chứng từ cụ thể.
- Không nêu suy đoán về động cơ trong câu hỏi; để chứng từ tự trả lời.

3 Mười một vấn đề, câu hỏi ba vòng và cách đọc câu trả lời

Nhãn "Sơ bộ" lấy từ file Phân loại nguyên nhân, kèm mã dấu hiệu trong báo cáo đầy đủ; nhãn sẽ đổi theo câu trả lời và chứng từ. Dòng "Trong công văn" chỉ mục và hồ sơ tương ứng để đối chiếu khi Ban quản trị trả lời. Dòng (1), (2), (3) mô tả câu trả lời như thế nào thì nghiêng về nguyên nhân đó.

3.1 986,9 triệu hoàn ứng qua TK vận hành 118002976372

Đã rõ | Sơ bộ: Chưa loại trừ (3) · F01

Sự việc	Ngày 23/12/2025 quỹ chuyển 986.910.176 đồng sang TK 118002976372 do 6 thành viên Ban quản trị đồng chủ tài khoản, ghi hoàn tạm ứng 6 khoản chi thang máy, phòng cháy, máy phát điện từ 29/08 tới 23/12/2025. Suốt thời gian này tài khoản quỹ luôn còn ít nhất 4,22 tỷ.
Quy định	Quy chế Điều 7.2 (chuyển thẳng cho đơn vị bảo trì), 7.4 (tạm dùng tiền vận hành tối đa 10 triệu mỗi tháng), 3.2.a (công ty quản lý đứng tên tài khoản vận hành).
Hệ quả pháp lý	Đã rõ việc tiền đi sai tài khoản: phải khắc phục, thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng, là căn cứ bãi nhiệm. Khoản nào không có chứng từ hoặc không tới đúng nhà thầu phải bồi hoàn quỹ.
Trong công văn	Mục I.1.a, II.2; Phụ lục 1 số 2, 3
Vòng 1 · Hỏi để hiểu	Vì sao 6 khoản chi không chuyển thẳng từ tài khoản quỹ cho nhà thầu, khi tài khoản quỹ luôn đủ tiền? Ai đề xuất, ai duyệt việc hoàn ứng một lần 986,9 triệu?
Vòng 2 · Đòi chứng từ	Sao kê TK 118002976372 từ 01/08/2025 tới nay; với từng khoản trong 6 khoản: hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu, ủy nhiệm chi cho nhà thầu.
Vòng 3 · Đối chiếu	Đối chiếu ngày, số tiền 6 khoản trên sao kê tài khoản vận hành với lệnh hoàn ứng; khoản nào chi sau ngày hoàn ứng hoặc chi cho bên không phải nhà thầu thì đề nghị giải trình và hoàn lại.

Đọc câu trả lời	**(1) Thiếu năng lực**	Có đủ 6 khoản chi thật cho nhà thầu, trước ngày hoàn ứng; chỉ sai ở cách đi tiền.
	(2) Lỡ tay thật	Khó là lỡ tay: lặp lại 6 lần trong 5 tháng, tổng gấp khoảng 20 lần hạn mức.
	(3) Lỡ tay có chủ đích	Sao kê tài khoản vận hành không có các khoản chi tương ứng, có khoản chuyển cho bên lạ, hoặc không được cung cấp sau khi yêu cầu.

3.2 Bảng chi phí 863,8 triệu, chênh 123,1 triệu

Chờ chứng minh · **Sơ bộ: (1) hoặc (2) · liên quan F01**

Sự việc	Phụ lục 1 báo cáo 03-2026/BC-BQTSSR ngày 15/05/2026 ghi thang máy 597.838.833, phòng cháy 261.135.900, máy phát điện 4.860.000 đồng (tổng 863.834.733 đồng), không có ngày chi, đơn vị nhận, số hợp đồng; sao kê năm 2026 không có lệnh chi tương ứng; thấp hơn khoản hoàn ứng 123.075.443 đồng.
Quy định	Quy chế Điều 6.1.f (sổ sách, hóa đơn, chứng từ, quyết toán) và 6.1.g (công khai hằng tháng các khoản chi).
Hệ quả pháp lý	Chênh lệch 123,1 triệu không giải thích được thì phải bồi hoàn quỹ; báo cáo sai số liệu là sai phạm chứng từ theo Điều 10.1 Quy chế thu chi.
Trong công văn	Mục I.2.i, II.2
Vòng 1 · Hỏi để hiểu	Ba dòng chi này chi từ tài khoản nào, ngày nào, cho đơn vị nào? Có phải là 6 khoản đã hoàn ứng ngày 23/12/2025 không?
Vòng 2 · Đòi chứng từ	Bảng kê chi tiết từng khoản (ngày, đơn vị, số hợp đồng, số hóa đơn) kèm chứng từ gốc.
Vòng 3 · Đối chiếu	Nếu tổng khớp 986,9 triệu, vì sao báo cáo chỉ ghi 863,8 triệu? Nếu không khớp, 123.075.443 đồng chênh lệch đã chi cho việc gì?
Đọc câu trả lời	**(1) Thiếu năng lực**: Bảng kê lập vội, gộp sai kỳ, nhưng chứng từ đủ và tổng khớp khi đối chiếu. **(2) Lỡ tay thật**: Ghi thiếu một hai khoản có chứng từ, sửa ngay khi được hỏi. **(3) Lỡ tay có chủ đích**: Không giải thích được chênh lệch, hoặc chứng từ bổ sung có ngày lập sau ngày hỏi.

3.3 1,71 tỷ tiền khu vực chung không vào quỹ

Đã rõ · **Sơ bộ: (1) Thiếu năng lực · F02**

Sự việc	Từ 07/2025 tới 05/2026, 1.707.909.092 đồng tiền quảng cáo (Chicilon Media), thuê mặt bằng (Viễn thông ACT), kệ quảng cáo (Hưng Thái) đi vào TK 117002997784 do Ban quản trị đứng tên. Riêng 260.945.454 đồng đã vào đúng tài khoản quỹ ngày 16/07/2025, 8 ngày sau bị chuyển đi với lý do trả nhầm tài khoản.
Quy định	Khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023, hiệu lực từ 01/08/2024: thu từ khai thác phần sở hữu chung phải nộp vào tài khoản kinh phí bảo trì.
Hệ quả pháp lý	Đã rõ: phải chuyển toàn bộ số dư và khoản thu về tài khoản quỹ, thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng, là căn cứ bãi nhiệm.
Trong công văn	Mục I.1.b, III.2; Phụ lục 1 số 10, 11
Vòng 1 · Hỏi để hiểu	Căn cứ nào để mở TK 117002997784 và thu tiền khai thác phần sở hữu chung vào đây? Hội nghị nhà chung cư có thông qua không?
Vòng 2 · Đòi chứng từ	Nghị quyết hoặc biên bản cho phép; văn bản của Chicilon Media về việc trả nhầm; các thông báo công khai thu chi của tài khoản này.
Vòng 3 · Đối chiếu	Khi nào chuyển số dư (120,3 triệu ngày 31/05/2026) và các khoản thu sau đó về tài khoản quỹ; quyết toán các khoản đã chi.

Đọc câu trả lời	**(1) Thiếu năng lực** Cho rằng quy định cũ vẫn áp dụng, chưa cập nhật Luật Nhà ở 2023; có công khai thu chi; đồng ý chuyển về quỹ. **(2) Lỡ tay thật** Khó là lỡ tay: việc chuyển 260,9 triệu ra khỏi quỹ là thao tác chủ động, có ghi lý do. **(3) Lỡ tay có chủ đích** Không có nghị quyết, không công khai thu chi, không chuyển về quỹ sau khi được chỉ ra quy định.

3.4 1,40 tỷ chi ngoài quy trình; 4 hợp đồng liên tiếp của Thành Công

Chờ chứng minh | Sơ bộ: Chưa loại trừ (3) · F07

Sự việc	Từ TK 117002997784 đã chi 1.400.199.548 đồng: Thành Công 856.792.068 đồng qua 4 hợp đồng từ 15/09/2025 tới 06/04/2026, Khởi Sáng Việt 356.399.800 đồng, KTECH 187.007.680 đồng.
Quy định	Quy chế Điều 6.1.b (theo kế hoạch bảo trì được thông qua), 9.2 (việc trên 50 triệu cần trên 50% chủ sở hữu đồng ý), 6.3.a (đấu thầu công khai), 6.3.b (nghiệm thu), 6.3.e (3 báo giá cho khoản trên 10 triệu).
Hệ quả pháp lý	Khoản chi không có báo giá, nghiệm thu hợp lệ phải bồi hoàn; chia nhỏ hợp đồng hoặc có quan hệ với người duyệt là căn cứ bãi nhiệm.
Trong công văn	Mục I.1.c; Phụ lục 1 số 9
Vòng 1 · Hỏi để hiểu	Các hạng mục này có trong kế hoạch bảo trì được Hội nghị nhà chung cư thông qua không? Cả 6 hợp đồng đều trên 50 triệu, ai cho phép? Thành Công, Khởi Sáng Việt, KTECH được chọn thế nào?
Vòng 2 · Đòi chứng từ	Với từng hợp đồng: dự toán, 3 báo giá, hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn, ảnh hiện trạng trước và sau.
Vòng 3 · Đối chiếu	Vì sao Thành Công nhận 4 hợp đồng liên tiếp trong 7 tháng, hai hợp đồng được trả 100% trước nghiệm thu (350,7 triệu sau 3 ngày ký); gộp lại có vượt ngưỡng phải đấu thầu không; Thành Công có quan hệ với người duyệt không.
Đọc câu trả lời	**(1) Thiếu năng lực** Có báo giá, nghiệm thu nhưng bỏ bước đấu thầu vì không nắm quy trình; giá sát thị trường. **(2) Lỡ tay thật** Chỉ thiếu vài giấy tờ, bổ sung được ngay, nội dung khớp. **(3) Lỡ tay có chủ đích** Không có báo giá cạnh tranh, hợp đồng chia nhỏ dưới ngưỡng, giá cao hơn thị trường, Thành Công có quan hệ với người duyệt.

3.5 Hệ thống giữ xe, Khởi Sáng Việt: trả vượt 67,1 triệu

Chờ chứng minh | Sơ bộ: (2) Lỡ tay thật, nếu có phụ lục · F08

Sự việc	Hợp đồng 18KSVSSR08082025 ngày 09/08/2025. Ngày 15/08/2025 tạm ứng 40% là 115.720.000 đồng, tức giá trị hợp đồng khoảng 289,3 triệu. Ngày 11/12/2025 trả phần còn lại 240.679.800 đồng. Tổng đã trả 356.399.800 đồng, vượt khoảng 67.099.800 đồng (23,2%).
Quy định	Quy chế Điều 6.3.b (nghiệm thu trước khi thanh toán), 6.3.e (3 báo giá), 9.2 (hợp đồng 289,3 triệu gấp 5,8 lần mức Ban quản trị được tự quyết); chi từ TK 117002997784, không qua quy trình của quỹ.
Hệ quả pháp lý	Không có phụ lục ký trước khi thanh toán thì 67,1 triệu phải bồi hoàn quỹ.
Trong công văn	Mục I.2.e; Phụ lục 1 số 9
Vòng 1 · Hỏi để hiểu	Giá trị hợp đồng 18KSVSSR08082025 là bao nhiêu? Vì sao tổng thanh toán cao hơn giá trị suy ra từ khoản tạm ứng 40%?

Vòng 2 · Đòi chứng từ	Hợp đồng, phụ lục phát sinh nếu có, biên bản khảo sát trước khi làm, biên bản nghiệm thu, bảng quyết toán, hóa đơn.
Vòng 3 · Đối chiếu	Phụ lục phát sinh ký trước hay sau khi thi công; khối lượng phát sinh có trong biên bản nghiệm thu không; ai duyệt phần tăng thêm.
Đọc câu trả lời	**(1) Thiếu năng lực** Có phụ lục phát sinh hợp lệ nhưng không công bố; khâu duyệt phát sinh lỏng. **(2) Lỡ tay thật** Ghi nhầm tỷ lệ tạm ứng trong nội dung chuyển khoản (thực tế khoảng 32,5%); hợp đồng gốc đúng tổng 356,4 triệu. **(3) Lỡ tay có chủ đích** Không có phụ lục, hoặc phụ lục lập sau khi đã thanh toán; khối lượng phát sinh không có trong nghiệm thu.

3.6 705,8 triệu trả Thép Quang một lần

Chờ chứng minh · Sơ bộ: Chưa loại trừ (3) · F03

Sự việc	Hợp đồng 080426 với Thép Quang ngày 08/04/2026; ngày 24/04/2026 quỹ trả đủ 705.769.875 đồng một lần, 16 ngày sau khi ký. Nội dung chỉ ghi thiết bị khu vực sử dụng chung; báo cáo của Ban quản trị ghi thiết bị điện, nước, Intercom. Giá trước thuế 653.490.625 đồng.
Quy định	Quy chế Điều 9.2 (Ban quản trị tự quyết việc khẩn cấp tối đa 50 triệu; trên mức đó cần trên 50% chủ sở hữu đồng ý; trần 500 triệu mỗi năm), 6.3.c (kế hoạch được Hội nghị thông qua), 6.1.c, 6.3.b, 6.3.e.
Hệ quả pháp lý	Không có văn bản cho phép là chi vượt thẩm quyền, thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng; không chứng minh được hàng hóa thì 705,8 triệu phải bồi hoàn, là căn cứ bãi nhiệm; có dấu hiệu chiếm đoạt thì chuyển cơ quan điều tra.
Trong công văn	Mục I.2.a, II.3; Phụ lục 1 số 4
Vòng 1 · Hỏi để hiểu	Ai cho phép chi 705,8 triệu, gấp 14 lần mức Ban quản trị được tự quyết: kế hoạch nào của Hội nghị, hay văn bản lấy ý kiến chủ sở hữu nào? Mua những thiết bị gì, số lượng bao nhiêu, lắp ở đâu? Vì sao trả 100% một lần, không tạm ứng và nghiệm thu như các hợp đồng khác?
Vòng 2 · Đòi chứng từ	Kế hoạch bảo trì được thông qua hoặc văn bản trên 50% chủ sở hữu đồng ý; hợp đồng, danh mục thiết bị kèm đơn giá, hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản giao nhận, lắp đặt, 3 báo giá; ngành nghề đăng ký và mã số thuế của Thép Quang.
Vòng 3 · Đối chiếu	Đối chiếu đơn giá với giá thị trường; kiểm tra thực tế thiết bị đã lắp; đối chiếu ngày giao hàng với ngày thanh toán.
Đọc câu trả lời	**(1) Thiếu năng lực** Có danh mục, hóa đơn, thiết bị thật, giá sát thị trường; chỉ sai ở việc trả trước và không đấu thầu. **(2) Lỡ tay thật** Khó là lỡ tay: khoản chi đơn lẻ lớn nhất, trả trọn một lần. **(3) Lỡ tay có chủ đích** Không có danh mục chi tiết, thiết bị không tìm thấy hoặc ít hơn hóa đơn, đơn giá cao hơn thị trường.

3.7 Thang máy Schindler: phí định kỳ vắng, sửa chữa dày

Chờ chứng minh · Sơ bộ: (1) Thiếu năng lực · F06, F14

Sự việc	Quỹ đã trả Schindler Việt Nam 806.917.257 đồng; 14 hợp đồng sửa chữa trong khoảng 7 tháng, riêng hợp đồng EID/FR/18062025REV01 có giá trị suy ra 477,1 triệu; 3 hợp đồng mới tạm ứng 50%, phần còn lại khoảng 298,8 triệu chưa thấy trả. Phí bảo trì định kỳ 57.538.800 đồng mỗi tháng không còn xuất hiện trên tài khoản quỹ từ 21/01/2025. Bảng chi phí 15/05/2026 ghi 597,8 triệu cho thang máy nhưng không thấy trên sao kê năm 2026.

Quy định	Quy chế Điều 6.3.b (nghiệm thu), 9.2 (việc trên 50 triệu cần trên 50% chủ sở hữu đồng ý; trần sửa chữa đột xuất 500 triệu mỗi năm); quy định kiểm định thang máy định kỳ.
Hệ quả pháp lý	Chi vượt trần hoặc không có nghiệm thu thì thuộc diện phạt, khoản trả trùng phải bồi hoàn; trả phí định kỳ từ tài khoản vận hành là dùng sai nguồn.
Trong công văn	Mục I.2.c, III.8; Phụ lục 1 số 6
Vòng 1 · Hỏi để hiểu	Từ 21/01/2025 phí bảo trì định kỳ được trả từ đâu, hay đang nợ? Ba hợp đồng đã tạm ứng 50% đã làm xong chưa?
Vòng 2 · Đòi chứng từ	Hợp đồng bảo trì định kỳ, xác nhận công nợ của Schindler; với từng hợp đồng sửa chữa: biên bản khảo sát sự cố, báo giá, nghiệm thu; giấy kiểm định còn hiệu lực của 18 thang.
Vòng 3 · Đối chiếu	Đối chiếu 597,8 triệu trong bảng chi phí với các lệnh chi; vì sao cần 14 hợp đồng sửa chữa trong 7 tháng; có hạng mục nào sửa lặp lại không.
Đọc câu trả lời	**(1) Thiếu năng lực** Phí định kỳ trả từ tài khoản vận hành vì hiểu sai nguồn chi; hồ sơ đủ. **(2) Lỡ tay thật** Chậm thanh toán vì thủ tục, có xác nhận công nợ rõ ràng, đã trả sau đó. **(3) Lỡ tay có chủ đích** Hợp đồng sửa chữa chia nhỏ, không có biên bản sự cố, cùng hạng mục sửa lặp lại, hoặc phí định kỳ bị trả hai nơi.

3.8 Tiền gửi: kỳ hạn ngắn, tái tục 127,5 tỷ

Chờ chứng minh · Sơ bộ: (1) Thiếu năng lực · F04, F10, F16

Sự việc	15 tỷ tái tục kỳ hạn 3 tháng suốt 21 tháng với lãi 1,9 – 2,4% một năm; số dư thanh toán bình quân khoảng 4,24 tỷ chỉ hưởng 0,2%; ước bỏ lỡ 0,42 – 0,96 tỷ tiền lãi. Thông báo 15/09/2026: tái tục 127,5 tỷ, lãi 8% một năm, chưa có hợp đồng và xác nhận của ngân hàng.
Quy định	Quy chế Điều 6.1.h (báo cáo Hội nghị nhà chung cư), 8.8.b (kiểm toán); nghĩa vụ quản lý tiền quỹ cẩn trọng.
Hệ quả pháp lý	Thiếu so với 127,5 tỷ thì báo ngay ngân hàng và cơ quan công an; riêng việc gửi kỳ hạn ngắn không bị phạt nhưng phải giải trình trước Hội nghị.
Trong công văn	Mục I.2.b, I.2.h, II.1, III.7; Phụ lục 1 số 1, 5
Vòng 1 · Hỏi để hiểu	Vì sao chọn kỳ hạn 3 tháng cho 15 tỷ và để vài tỷ ở tài khoản thanh toán? Trước mỗi lần tái tục có lấy chào lãi suất của các ngân hàng không?
Vòng 2 · Đòi chứng từ	Hợp đồng 5 khoản tiền gửi sau tái tục; giấy xác nhận số dư tại quầy; văn bản chào lãi suất của các ngân hàng.
Vòng 3 · Đối chiếu	Mức 8% cao hơn biểu 12 tháng tại quầy (khoảng 5,9% ở cả hai ngân hàng; Agribank gửi trực tuyến 6,8%): có kèm điều kiện gì không (cầm cố, phong tỏa, cam kết)?
Đọc câu trả lời	**(1) Thiếu năng lực** Thiếu kinh nghiệm quản lý tiền, không có kế hoạch dòng tiền. **(2) Lỡ tay thật** Khó là lỡ tay: cách gửi kéo dài 21 tháng. **(3) Lỡ tay có chủ đích** Chỉ khi có lợi ích riêng gắn với việc chọn ngân hàng, kỳ hạn, hoặc hợp đồng thực tế khác thông báo.

3.9 Hợp đồng quảng cáo Chicilon Media ký lại giảm 17,5%

Chờ chứng minh · Sơ bộ: Chưa loại trừ (3) · F09

Sự việc	Hợp đồng 01/10/2024 thu khoảng 86,98 triệu mỗi tháng; hợp đồng ký lại ngày 05/01/2025 còn 71,8 triệu mỗi tháng, ít hơn khoảng 182,2 triệu mỗi năm.
Quy định	Luật Nhà ở 2023 Điều 153 khoản 4; nghĩa vụ khai thác phần sở hữu chung có lợi nhất cho cư dân.

Hệ quả pháp lý	Không giải trình được thì khoảng 182,2 triệu mỗi năm là thiệt hại của quỹ; người quyết định ký lại phải giải trình và bồi thường nếu có lỗi.
Trong công văn	Mục I.2.g; Phụ lục 1 số 10
Vòng 1 · Hỏi để hiểu	Vì sao giá thuê giảm? Phạm vi (số màn hình, vị trí, thời lượng) có thay đổi không?
Vòng 2 · Đòi chứng từ	Hai hợp đồng với Chicilon Media, các chào giá cạnh tranh nếu có, biên bản đàm phán.
Vòng 3 · Đối chiếu	Có mời đơn vị khác chào giá không; ai quyết định mức giá mới.
Đọc câu trả lời	**(1) Thiếu năng lực** Đàm phán kém, không mời chào giá cạnh tranh. **(2) Lỡ tay thật** Chênh do cách tính thuế hoặc phạm vi thay đổi, có văn bản chứng minh. **(3) Lỡ tay có chủ đích** Giảm giá không có lý do khi phạm vi giữ nguyên, có lợi ích riêng liên quan.

3.10 Sao kê in ngày 04/09/2026 nhưng chỉ tới 31/05/2026

Chờ chứng minh · **Sơ bộ: (2) nếu bổ sung ngay · điểm bổ sung**

Sự việc	Sổ phụ Agribank in ngày 04/09/2026 nhưng dừng ở 31/05/2026; sao kê VietinBank cũng dừng ở 31/05/2026. Ba tháng 6 – 8/2026 có đợt đáo hạn khoảng 110 tỷ tiền gửi, khoảng 5,17 tỷ tiền lãi phải về tài khoản và đợt tái tục 127,5 tỷ, nhưng chưa có sao kê.
Quy định	Quy chế Điều 6.1.g (công khai hằng tháng các khoản chi tiêu tiền gửi kinh phí bảo trì); quyền được cung cấp thông tin của chủ sở hữu.
Hệ quả pháp lý	Không cung cấp sao kê sau khi được yêu cầu là không công khai việc sử dụng kinh phí bảo trì, thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng; né tránh là dấu hiệu của nhóm (3).
Trong công văn	Mục I.2.k; Phụ lục 1 số 5
Vòng 1 · Hỏi để hiểu	Vì sao sao kê in ngày 04/09/2026 chỉ lấy tới 31/05/2026? Ai chọn khoảng thời gian này?
Vòng 2 · Đòi chứng từ	Sao kê các tài khoản quỹ và TK 117002997784 từ 01/06/2026 tới ngày gần nhất; chứng từ tái tục từng hợp đồng.
Vòng 3 · Đối chiếu	Đối chiếu tiền lãi đáo hạn (khoảng 5,17 tỷ) với số tiền tái tục và số dư: 2,5 tỷ mở mới lấy từ đâu, phần còn lại đang ở đâu.
Đọc câu trả lời	**(1) Thiếu năng lực** Chọn kỳ theo báo cáo 15/05/2026 hoặc theo mẫu yêu cầu cũ; cung cấp ngay phần còn lại. **(2) Lỡ tay thật** Chọn nhầm kỳ khi đề nghị ngân hàng in; bổ sung ngay khi được nhắc. **(3) Lỡ tay có chủ đích** Từ chối hoặc trì hoãn cung cấp sao kê từ 01/06/2026; số liệu sau đó không khớp thông báo.

3.11 13 khoản chi trên 50 triệu: ai cho phép

Chờ chứng minh · **Sơ bộ: (1) Thiếu năng lực · F03, F05, F06, F07, F08**

Sự việc	Mười ba khoản chi, mỗi khoản trên 50 triệu, tổng 5,04 tỷ: HNB 1,25 tỷ, hoàn ứng 986,9 triệu, Thép Quang 705,8 triệu, Schindler 477,1 triệu, Thành Công 350,7 triệu, Khởi Sáng Việt 289,3 triệu, Thành Công 193,7 triệu, KTECH 187,0 triệu và năm khoản khác. Ba hợp đồng HNB, Thép Quang, Thành Công 2,15 tỷ ký trong 06 – 08/04/2026. Chi sửa chữa năm 2025 là 2,89 tỷ, gấp 5,8 lần trần 500 triệu.

Quy định	Quy chế Điều 9.2 (việc khẩn cấp Ban quản trị chỉ tự quyết tới 50 triệu, trên mức đó cần trên 50% chủ sở hữu đồng ý; trần 500 triệu mỗi năm), 6.3.b và 6.3.c (việc không khẩn cấp phải theo kế hoạch được Hội nghị thông qua); Quy chế hoạt động Ban quản trị điểm c khoản 3 Điều 3 (chi kinh phí bảo trì cần 75% thành viên đồng ý).
Hệ quả pháp lý	Không có kế hoạch được thông qua hoặc ý kiến chủ sở hữu thì mỗi khoản là chi vượt thẩm quyền theo Điều 9.2, thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng và là căn cứ bãi nhiệm; khoản nào giá cao hơn thị trường hoặc chưa nghiệm thu phải bồi hoàn.
Trong công văn	Mục I.2.d; Phụ lục 1 số 8
Vòng 1 · Hỏi để hiểu	Mỗi khoản trên 50 triệu thuộc kế hoạch bảo trì nào được Hội nghị thông qua, hay là việc khẩn cấp đã lấy ý kiến chủ sở hữu? Nếu khẩn cấp, bản giải trình niêm yết ở đâu, ngày nào?
Vòng 2 · Đòi chứng từ	Kế hoạch bảo trì 2025, 2026 và biên bản Hội nghị; văn bản lấy ý kiến chủ sở hữu và kết quả; biên bản họp Ban quản trị thông qua từng khoản chi.
Vòng 3 · Đối chiếu	Vì sao ba hợp đồng HNB, Thép Quang, Thành Công 2,15 tỷ ký dồn trong ba ngày mà không đưa ra lấy ý kiến; vì sao số hợp đồng HNB mang ngày 24/03/2026 trong khi ghi ký ngày 07/04/2026.
Đọc câu trả lời	**(1) Thiếu năng lực** Hiểu nhầm rằng Ban quản trị được quyết mọi khoản sửa chữa; có biên bản họp Ban quản trị nhưng không biết phải hỏi chủ sở hữu. **(2) Lỡ tay thật** Có kế hoạch được Hội nghị thông qua nhưng chưa công bố; xuất trình được ngay. **(3) Lỡ tay có chủ đích** Không có kế hoạch, không lấy ý kiến, ký dồn nhiều hợp đồng lớn trong vài ngày hoặc chia nhỏ để dưới 50 triệu.

4 Bảng theo dõi phân loại

#	Vấn đề	Mục công văn	Chứng từ quyết định	Sơ bộ	Ngày hỏi · trả lời	Phân loại cuối
3.1	986,9 triệu hoàn ứng qua TK vận hành 118002976372 **Đã rõ**	I.1.a, II.2	Sao kê TK 118002976372 và chứng từ 6 khoản	Chưa loại trừ (3)		
3.2	Bảng chi phí 863,8 triệu, chênh 123,1 triệu **Chờ chứng minh**	I.2.i, II.2	Bảng kê chi tiết và chứng từ gốc	(1) hoặc (2)		
3.3	1,71 tỷ tiền khu vực chung không vào quỹ **Đã rõ**	I.1.b, III.2	Nghị quyết cho phép và thông báo công khai thu chi	(1) Thiếu năng lực		
3.4	1,40 tỷ chi ngoài quy trình; 4 hợp đồng liên tiếp của Thành Công **Chờ chứng minh**	I.1.c	3 báo giá và biên bản nghiệm thu từng hợp đồng	Chưa loại trừ (3)		
3.5	Hệ thống giữ xe, Khởi Sáng Việt: trả vượt 67,1 triệu **Chờ chứng minh**	I.2.e	Hợp đồng, phụ lục phát sinh, nghiệm thu, quyết toán	(2) Lỡ tay thật, nếu có phụ lục		
3.6	705,8 triệu trả Thép Quang một lần **Chờ chứng minh**	I.2.a, II.3	Danh mục thiết bị, hóa đơn, biên bản giao nhận	Chưa loại trừ (3)		

#	Vấn đề	Mục công văn	Chứng từ quyết định	Sơ bộ	Ngày hỏi · trả lời	Phân loại cuối
3.7	Thang máy Schindler: phí định kỳ vắng, sửa chữa dày Chờ chứng minh	I.2.c, III.8	Xác nhận công nợ của Schindler, biên bản sự cố, giấy kiểm định	(1) Thiếu năng lực		
3.8	Tiền gửi: kỳ hạn ngắn, tái tục 127,5 tỷ Chờ chứng minh	I.2.b, I.2.h, II.1, III.7	Hợp đồng tiền gửi và giấy xác nhận tại quầy	(1) Thiếu năng lực		
3.9	Hợp đồng quảng cáo Chicilon Media ký lại giảm 17,5% Chờ chứng minh	I.2.g	Hai hợp đồng và các chào giá	Chưa loại trừ (3)		
3.10	Sao kê in ngày 04/09/2026 nhưng chỉ tới 31/05/2026 Chờ chứng minh	I.2.k	Sao kê từ 01/06/2026 tới nay	(2) nếu bổ sung ngay		
3.11	13 khoản chi trên 50 triệu: ai cho phép Chờ chứng minh	I.2.d	Kế hoạch được thông qua hoặc văn bản ý kiến chủ sở hữu	(1) Thiếu năng lực		

THỨ TỰ ƯU TIÊN

- **Ưu tiên hỏi trước 3.1, 3.6 và 3.10: ba vấn đề này quyết định câu trả lời cho 1,69 tỷ và giai đoạn chưa có sao kê.**
- Ghi ngày gửi, ngày trả lời và chứng từ đã nhận vào bảng; chỉ điền cột Phân loại cuối sau vòng 3.

Mẫu ghi nhận mỗi lần Ban quản trị trả lời

Mục	Ghi nhận
Vấn đề số, vòng hỏi	
Ngày gửi câu hỏi, hạn trả lời	
Ngày nhận, hình thức trả lời	
Câu trả lời (chép nguyên văn ý chính)	
Chứng từ đã nhận	
Khớp hoặc lệch với lời giải thích vòng trước	
Đánh giá tạm: (1), (2), (3) hay chưa đủ căn cứ; câu hỏi vòng sau	

5 Bản công khai và việc làm sau mỗi vòng

Bản công khai là file Mười câu hỏi: ảnh để đăng nhóm cư dân và PDF khổ A4 để in dán bảng tin. Câu số n trong bản công khai ứng với vấn đề 3.n ở trên; bản này không có phần phân loại nguyên nhân.

CÁCH ĐĂNG ĐỂ CƯ DÂN HIỂU VÀ XEM BAN QUẢN TRỊ PHẢN HỒI

- **Gửi công văn cho Ban quản trị trước, rồi mới đăng; ghi ngày gửi và hạn trả lời (15 ngày) ở đầu bài.**
- Bài đăng nhóm nêu câu hỏi và dữ kiện từ sao kê; phần phân loại để trên dashboard, không trích riêng một nhãn ra khỏi ngữ cảnh.
- Cập nhật công khai tình trạng từng câu: chưa trả lời, đã trả lời, đã đưa chứng từ.
- Mời Ban quản trị trả lời trên cùng kênh hoặc tại một buổi đối thoại có biên bản.

SAU MỖI LẦN BAN QUẢN TRỊ TRẢ LỜI

- **Ghi câu trả lời vào mẫu ghi nhận, chép nguyên văn ý chính và danh mục chứng từ đã nhận.**
- Đối chiếu với ba dòng (1), (2), (3) của vấn đề đó để có đánh giá tạm, rồi soạn câu hỏi vòng sau.
- Khi điều kiện ở cột "Đổi phân loại khi" của file Phân loại nguyên nhân xảy ra, sửa nhóm tương ứng trong file đó.
- Hết hạn 15 ngày, xem lại toàn bộ phân loại; khoản nào vẫn thiếu chứng từ thì chuyển sang vòng 3 và ghi là vi phạm đã rõ, phải bồi hoàn quỹ.
- Ba vi phạm đã rõ không phụ thuộc kết quả hỏi: hết hạn mà Ban quản trị không khắc phục thì chuyển sang kiến nghị xử phạt và thủ tục bãi nhiệm ở mục 6.

6 Hệ quả pháp lý và khi nào dùng bãi nhiệm

Nguyên nhân (1), (2), (3) quyết định cách xử lý cá nhân; tình trạng pháp lý quyết định khoản nào chắc chắn phải xử lý.

Đã rõ trên sao kê

986,9 triệu qua tài khoản vận hành; 1,71 tỷ khu vực chung ngoài quỹ; 1,40 tỷ chi ngoài quy trình (F01, F02).

- Chắc chắn phải khắc phục: đưa toàn bộ tiền khu vực chung về tài khoản quỹ, có chứng từ cho từng khoản đã chi.
- Thuộc diện phạt Ban quản trị 50 – 60 triệu đồng, kèm buộc bồi hoàn khoản sử dụng sai (khoản 3 Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP).
- Là căn cứ để Hội nghị nhà chung cư xem xét bãi nhiệm thành viên chịu trách nhiệm (điểm c khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động Ban quản trị; khoản 2 Điều 26 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD).

Chờ Ban quản trị chứng minh

705,8 triệu thiết bị; 127,5 tỷ tiền gửi; phí bảo trì thang máy; chi vượt trần 500 triệu; giữ xe, quảng cáo, kiểm toán, lệnh chi.

- Nghĩa vụ chứng minh thuộc Ban quản trị: mọi khoản dùng kinh phí bảo trì phải có sổ sách, hóa đơn, chứng từ (Điều 6.1.f Quy chế thu chi).
- Có chứng từ hợp lệ thì dấu hiệu được xóa.
- Không chứng minh được sau khi đã được yêu cầu bằng văn bản thì khoản đó phải bồi hoàn quỹ (Điều 10.1 Quy chế thu chi) và bị coi là vi phạm đã rõ.

Trách nhiệm hình sự

Chưa có khoản nào.

- Chỉ đặt ra khi có chứng cứ chiếm đoạt tài sản; do cơ quan điều tra xác định.
- Trên sao kê chưa có dữ kiện như vậy: không rút tiền mặt, không có khoản chuyển cho cá nhân.

Điều kiện bãi nhiệm thành viên Ban quản trị

Điều kiện	Căn cứ	Tại SSR hiện nay
Có căn cứ: thành viên vi phạm quy chế thu, chi tài chính	Khoản 2 Điều 26 Quy chế; điểm c khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động Ban quản trị	**Đã có** Ba vi phạm đã rõ trên sao kê; cần xác định ai lập, ai duyệt các lệnh chi (hồ sơ số 14 trong danh mục).
Hoặc: đơn đề nghị bãi nhiệm của tối thiểu 50% chủ sở hữu căn hộ	Khoản 2 Điều 26 Quy chế	**Chưa có**
Hoặc: Ban quản trị cố tình kéo dài việc giải quyết quyền lợi chính đáng của cư dân quá 14 ngày làm việc; chủ sở hữu có quyền công khai đề nghị tạm dừng hoạt động, bãi miễn	Khoản 6 Điều 7 Nội quy	**Chờ hết hạn**

Điều kiện	Căn cứ	Tại SSR hiện nay
Triệu tập Hội nghị nhà chung cư bất thường: đơn của tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao	Điều 16 Quy chế	Chưa có
Hội nghị hợp lệ: tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu tham dự, hoặc 75% số người đã ký đơn nếu họp theo đơn	Khoản 3 Điều 16 Quy chế	Bước sau
Ban quản trị không tổ chức: UBND cấp xã tổ chức trong 30 ngày	Khoản 5 Điều 16 Quy chế	Khi cần
Biểu quyết theo đa số; UBND cấp xã công nhận người thay thế	Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD	Bước sau

NHẬN ĐỊNH · HỆ QUẢ PHÁP LÝ

- **Ba vi phạm đã rõ là việc đã xảy ra: chứng từ bổ sung chỉ cho biết tiền đi đâu, không xóa được việc tiền quỹ đi sai tài khoản.**
- Với nhóm này, khắc phục là bắt buộc, Ban quản trị thuộc diện bị phạt 50 – 60 triệu đồng, và đây là căn cứ để Hội nghị nhà chung cư xem xét bãi nhiệm thành viên chịu trách nhiệm.
- Với nhóm chờ chứng minh, nghĩa vụ chứng minh thuộc về Ban quản trị; khoản nào không có chứng từ hợp lệ sau khi đã được yêu cầu bằng văn bản thì phải bồi hoàn quỹ và bị coi là vi phạm đã rõ.
- Trách nhiệm hình sự chỉ đặt ra khi có chứng cứ chiếm đoạt; đến nay chưa có dữ kiện nào như vậy.
- Căn cứ bãi nhiệm đã có nhưng thủ tục cần đơn của tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ, nên dùng sau khi hết hạn 15 ngày trả lời công văn.

Nghị định 339/2026/NĐ-CP ký và có hiệu lực ngày 26/08/2026, thay Nghị định 16/2022/NĐ-CP; hành vi xảy ra trước ngày này áp dụng quy định có lợi hơn cho bên vi phạm; thời hiệu xử phạt 2 năm; mức phạt nêu trên là của tổ chức (Ban quản trị). Đây là khung hệ quả theo quy định; việc xử lý cụ thể do Hội nghị nhà chung cư và cơ quan có thẩm quyền quyết định.